

הכנסת העשרים וחמש

יוזם : חבר הכנסת רון כץ

5600/25/פ

הצעת חוק סימון פרסומות המכילות תוכן שנוצר או נערך באמצעות בינה מלאכותית (תיקוני חקיקה),
התשפ"ה–2025

1. תיקון חוק השידור הציבורי הישראלי
בחק השידור הציבורי הישראלי, התשע"ד–2014¹, אחרי סעיף 75 יבוא :

"סימון תוכן שנוצר 75א. שידורי פרסומות, הודעות חסות או תשדירי שירות
או נערך באמצעות המכילים תוכן שנוצר או נערך באמצעות בינה
בינה מלאכותית, ועלול ליצור רושם מוטעה של הקלטה
או צילום באמצעות מצלמה, מיקרופון או כל
אמצעי הקלטה אחר, יכילו סימון או הודעת
הבהרה בהתאם לעניין; המועצה, בהתייעצות עם
המנהל הכללי של הרשות הלאומית לחדשנות
טכנולוגית שמונה לפי חוק לעידוד מחקר, פיתוח
וחדשנות טכנולוגית בתעשייה, התשמ"ד–1984²,
תקבע כללים לעניין זה."

2. תיקון חוק הרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו
בחק הרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו, התש"ן–1990³, אחרי סעיף 88 יבוא :

"סימון תוכן שנוצר 88א. שידורי פרסומות, הודעות שירות או תשדירי
או נערך באמצעות שירות המכילים תוכן שנוצר או נערך באמצעות
בינה מלאכותית, ועלול ליצור רושם מוטעה של
הקלטה או צילום באמצעות מצלמה, מיקרופון או
כל אמצעי הקלטה אחר, יכילו סימון או הודעת
הבהרה בהתאם לעניין; המועצה, בהתייעצות עם

¹ ס"ח התשע"ד, עמ' 778.

² ס"ח, התשמ"ד, עמ' 100.

³ ס"ח התש"ן, עמ' 59.

המנהל הכללי של הרשות הלאומית לחדשנות
טכנולוגית שמונה לפי חוק לעידוד מחקר, פיתוח
וחדשנות טכנולוגית בתעשייה, התשמ"ד-1984,⁴
תקבע כללים לעניין זה."

דברי הסבר

בשנים האחרונות, ההתפתחות המהירה של טכנולוגיות בינה מלאכותית (AI) והיכולת שלהן ליצור תוכן מדיה מתקדם, כגון תמונות, סרטונים, אודיו וכתובה, הביאה עימה אתגרים חדשים בתחום האתיקה וההסדרה. תוכן שנוצר או נערך באמצעות בינה מלאכותית עלול לעיתים להטעות את הצופים או המאזינים, וליצור רושם מוטעה כי מדובר בהקלטה או צילום אותנטיים. תופעה זו, הידועה בשם "deepfake" (דיפ-פייק), עשויה לשמש להטעיית הציבור, להפצת מידע כוזב, או אף להזיק לאנשים פרטיים ולארגונים.

בהתאם לכך, מוצע להוסיף לחוק דרישה ברורה וחדה לציון מקורו של התוכן שנוצר או נערך בעזרת בינה מלאכותית. הצעה זו נועדה להבטיח שקיפות מלאה כלפי הצופה או המאזין, ולמנוע את האפשרות שהציבור יחשוב כי מדובר בתוכן אותנטי כאשר מדובר למעשה ביצירה מלאכותית. דרישה זו תחול על כל תשדיר פרסום או תוכנית, ותחייב לציון באופן מפורש כי התוכן נוצר או נערך באמצעות בינה מלאכותית. הצעת החוק מתיישבת עם עקרונות האמנה הבין-לאומית של מועצת אירופה, אשר קובעת סטנדרטים לשימוש במערכות בינה מלאכותית במערכות דמוקרטיות, תוך שמירה על זכויות אדם, הדמוקרטיה ושלטון החוק. האמנה מדגישה את החשיבות של שקיפות, פיקוח ומניעת הטעיה, ומחייבת סימון ברור של תוכן שנוצר או נערך באמצעות בינה מלאכותית. הצעת החוק נועדה לקדם את אותם עקרונות ולסייע במימושם בשדה התקשורת והפרסום.

נוכח האמור, מוצע להסמיק את מועצת תאגיד השידור הישראלי לקבוע כללים בדבר סימון תוכן שנוצר או נערך באמצעות בינה מלאכותית, לאחר שהתייעצה עם המנהל הכללי של הרשות הלאומית לחדשנות. בהתאמה, מוצע להעניק סמכות זהה למועצת הרשות השנייה לגבי שידורים של גופים בעלי רישיון לשידורים מכוח חוק הרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו, התש"ן-1990.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
י' באדר התשפ"ה (10.03.2025)

⁴ ס"ח התשמ"ד, עמ' 100.